

# 苏州市人民代表大会常务委员会 关于修改《苏州市公共汽车客运管理 条例》的决定

(2004年11月24日苏州市第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 2004年12月17日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准)

苏州市第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议决定对《苏州市公共汽车客运管理条例》作如下修改：

一、将第十六条第一款修改为：“任何单位和个人不得擅自迁移、拆除、占用或者关闭公共汽车场站设施。因城市建设确需迁移、拆除、占用或者关闭公共汽车场站设施的，有关部门在审批前应当征得交通部门的同意，有关单位应当按照规定补建或者补偿。”

二、将第二十一条第（三）项修改为：“有符合法律、法规规定的条件并经考试合格取得合格证明的驾驶人员”。

三、将第二十二条第一款修改为：“申请从事公共汽车客运的单位和个人，应当向交通部门提出书面申请，并提供本条例第二十一条规定条件的材料。”

第二款修改为：“交通部门应当在法律、法规规定的期限内按其管理权限作出决定。对符合条件的，核发《道路运输经营许可证》；对不符合条件的，应当书面告知理由。”

四、将第二十三条第一款修改为：“经营者从事公共汽车线路营运，必须取得线路经营权。线路经营权由交通部门采用招标、拍卖等公平竞争的方式出让。”

五、将第二十四条修改为：“交通部门应当与取得线路经营权的经营者订立合同，发放《线路经营权证》。线路经营权期限为四至八年。

“交通部门应当在线路经营权期满前三个月，重新组织下一期线路经营权的出让。在同等条件下，原经营者优先取得线路经营权。

“经营者取得线路经营权的，应当按照国家有关规定申领《道路运输证》。”

六、将第二十五条修改为：“经营者应当接受交通部门对其经营条件的年度审验。

“经批准从事公共汽车客运经营活动，无正当理由超过六个月未经营的，或者经年度审验不合格并在规定期限内仍不符合经营条件的，交通部门应当注销其《道路运输经营许可证》和《道路运输证》，并书面告知工商行政管理机关。”

七、将第二十七条第二款修改为：“经营者确需调整线路、站点、班次、时间的，应当提前十日向运输管理机构提出书面申请，经批准后实施。运输管理机构应当于实施之日的五日前向社会公告。调整线路、站点的，运输管理机构应当事先征得公安部门的同意。”

八、将第三十七条修改为：“利用公共汽车和场站设施设置广告的，应当遵守广告管理、城市市容管理的有关规定。有关部门在审批前应当征求交通部门的意见。”

九、将第三十八条第一款修改为：“交通部门应当每年对公共汽车营运服务状况组织评议。评议结果应当作为重新审定经营者线路经营权的依据之一。”

十、将第四十四条修改为：“违反本条例第二十三条规定，经营者未取得线路经营权从事公共汽车线路营运的，由交通部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处以违法所得二倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处以三万元以上十万元以下的罚款。将线路经营权发包、擅自转让的，由交通部门责令停止违法行为，收缴有关证件，处以二千元以上一万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。”

十一、将第四十五条修改为：“违反本条例第二十七条规定，经营者不按照核定的番号、线路、站点、班次、时间、车型组织营运的，由交通部门责令限期改正，处以一千元以上三千元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证。”

十二、将第四十七条修改为：“违反本条例第三十二条第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（七）项规定的，由交通部门对经营者处以五百元以上二千元以下的罚款。”

本决定自2005年1月1日起施行。

《苏州市公共汽车客运管理条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

## 关于贯彻实施行政许可法、清理地方性法规 的决定（第四批）的说明

——2004年12月14日在省十届人大常委会第十三次会议上  
苏州市人大常委会

主任、副主任、秘书长、各位委员：

苏州市第十三届人大常委会第十三次会议，于2004年11月24日审议通过了关于修改《苏州市公共汽车客运管理条例》的决定和关于停止执行《苏州市道路交通管理规定》、《苏州市市政设施管理条例》、《苏州市有线电视条例》、《苏州市城市房屋拆迁管理条例》等4件地方性法规中若干行政许可事项有关规定的决定，现提请本次省人大常委会会议审议批准。我受苏州市人大常委会的委托，作如下说明：

一、关于修改《苏州市公共汽车客运管理条例》的决定。主要是依据行政许可法和相关上位法的规定，对条例有关行政许可实施主体、期限、条件和程序进行了修改；取消了增设的行政许可事项，并改为内部行政行为；对个别条款以及法律责任部分对照上位法作相应修改。

二、关于停止执行《苏州市道路交通管理规定》等4件地方性法规中若干行政许可事项有关规定的决定。对4件清理方案不成熟，暂时还不能修改的地方性法规，根据行政许可法的规定，停止执行其中与行政许可法相抵触的行政许可事项的规定。

1、关于《苏州市道路交通管理规定》。将条例第八条关于购置残疾人专用机动车审批，第十条第二款关于外地机动车辆、驾驶员驻本市行驶、驾驶登记，第三十条第二款关于临时占用停车场（库）的许可等3项规定停止执行。

2、关于《苏州市市政设施管理条例》。条例中的有关行政许可事项，有的因无上位法依据，属增设的行政许可，有的因实施机关职能调整已由其他部门负责实施。因此，决定将本条例第二十一条、第二十四条、第四十一条、第四十三条和第四章、第五章中的有关行政许可规定停止执